

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2195/2536

พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์

โจทก์

นายจำรัส บุญแย้ม

จำเลย

นายสุชาติ น้อยคนดี ทนายจำเลยผู้รับ

มอบอำนาจจากผู้เสียหาย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2)

ความว่า เนื่องจากจำเลยได้ชำระหนี้ให้แก่ผู้เสียหายแล้ว ผู้เสียหายไม่พอใจ
ดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป ประสงค์ขอถอน คำร้องทุกข์ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายืนยันว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 3,4 ให้จำคุก 6 เดือน จำเลยให้การ
รับสารภาพเป็นประโยชน์ แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 เดือน ให้นับ
โทษ ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1040/2535 ส่วนคดีอาญา หมายเลขดำ
ที่ 225/2535 ศาลยังมีคำพิพากษา จึงให้ยกคำขอ ที่ให้นับโทษต่อ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 51)

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 55)

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหายยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 52)

คำสั่ง

คดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว และยังไม่ถึงที่สุด ผู้เสียหายจะถอน
คำร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้ เมื่อผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ สิทธินำคดีอาญามาฟ้อง
ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ให้จำหน่าย
คดีเสียจากสารบบความ

คดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว และยังไม่ถึงที่สุด ผู้เสียหายจะถอน
คำร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้ เมื่อผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ สิทธินำคดีอาญามาฟ้อง
ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ให้จำหน่าย
คดีเสียจากสารบบความ

(ยงยุทธ ธารีสาร-อำนวยการ สุขพรหม-ยรรยง ปานุราช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ